

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1524/2535	เด็กชายศรศิลป์ บุญอ่อน กับพวก	โจทก์
	นางถวิล แสงจันทร์	จำเลย
	นางถวิล แสงจันทร์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

คดีที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยโอนมรดก มิใช่ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิแห่งสภาพบุคคล หรือสิทธิในครอบครัว แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะแก้ไขมากก็ตาม แต่เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทจึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้าม ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นการแก้ไขมาก ไม่ต้องห้ามฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริง ตามมาตรา 248 วรรค 2 และวรรค 3 ทั้งเป็นคดีที่มีปัญหาเกี่ยวกับ สิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัว จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามมาตรา 248 วรรค 2 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 91)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินพิพาทตามฟ้องแก่โจทก์ทั้งสอง 1 ใน 7 ส่วน หากไม่สามารถแบ่งได้ให้ประมูลระหว่างกันเอง หากตกลงกันไม่ได้ให้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดได้เงินเท่าใดแบ่งให้โจทก์ทั้งสอง 1 ใน 7 ส่วน คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า ทรัพย์สินพิพาททั้งหมดเป็นมรดกของนางบัวจิ้น แสงจันทร์ ให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกไปจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ทั้งสอง หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 85)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 86)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยโอนมรดก จึงมิใช่ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัว แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะแก้ไขมาก็ตาม แต่เมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พุก)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ